

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อผ. ๔๕๖/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗. ๓๗๔/๒๕๖๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ระหว่าง { วัดบางโกลนใน
การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๒/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๔๘๔/๒๕๖๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทวัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโกลน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๗ เลขที่ดิน ๑๒๓ (เดิมเลขที่ ๕) เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีการก่อสร้างถนนสายบางนา - ตราด ตัดผ่านกลางที่ดินดังกล่าว ทำให้ที่ดินแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ดินถนนบางนา - ตราด ทั้งขาเข้าและขาออก ต่อมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจำยอมโฉนดที่ดินดังกล่าวบางส่วน ผังถนนสายบางนา - ตราด ขาออก ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นทางเดินและทางรถยนต์แก่เจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๗๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๐ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการขนปลาที่เลี้ยงออกสู่ถนนสาธารณะ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อนุญาตให้มีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา



/ในที่ดิน...

ในที่ดิน ต่อมา เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดีพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าค่าผิดกรรมตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเสาไฟฟ้ามาปักเมื่อใด การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ ต้องอยู่ในสภาพที่ลดน้อยถอยลง ไม่สามารถนำไปพัฒนาหรือดัดแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และต้องรับภาระเจ้าของสามยทรัพย์ในการประกอบธุรกิจของบุคคลภายนอก และไม่ได้รับค่าผิดกรรมโดยชอบธรรมและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการทำเละเมิดต่าง ๆ บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้รื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ เลขที่ดิน ๑๒๓ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งติดถนนบางนา - ตราด ขาออกจากกรุงเทพมหานคร

๒. หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา ขอให้เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนแทนผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้า อุปกรณ์สายไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งได้กระทำบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ เลขที่ดิน ๑๒๓ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งติดถนนบางนา - ตราด ขาออกจากกรุงเทพมหานคร

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและเพิ่มเติมคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปักเสาเพื่อพาดสายไฟฟ้าไปตามถนนในซอยเตี้ยกุ่มฮวด บริเวณถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ ๑๙ (ขาออก) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการกระทำไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีเดินสายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ปักหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้น



/ไม่ใช่ที่ตั้ง...

ไม่ใช่ที่ตั้งโรงเรียน แต่ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงผู้ฟ้องคดีก็ได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้างดังกล่าว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ หากผู้ถูกฟ้องคดีต้องการใช้ที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยจำนวนเงินที่เป็นธรรม แต่การดำเนินการนำเสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าเข้ามาปักและพาดผ่านบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าผาติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเสาไฟฟ้ามาปักและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสดำเนินการโต้แย้งแสดงเหตุผลคัดค้านได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการโต้แย้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรม และไม่เคารพสิทธิของบุคคลอื่น เนื่องจากเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจะกล่าวอ้างในภายหลังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งจึงไม่เป็นละเมิดไม่ได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๒๗๘/๒๒.๐๖๖/๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ปักเสาไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้ามากกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง ปัจจุบันมีประชาชนใช้ไฟจำนวนหลายราย การรื้อย้ายเสาไฟฟ้าตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถปรับปรุงรื้อย้ายเสาไฟฟ้างดังกล่าวได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ มีมติว่า หากวัดใดมีผู้ขอทำสัญญาเช่าที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดเพื่อเป็นทางเข้าออกไม่ว่าจะมีระยะเวลาเช่ากี่ปีก็ตาม ให้วัดจัดทำในลักษณะสัญญาภาระจำยอมเท่านั้น และหากส่วนราชการจะทำถนนผ่านที่วัดเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสาธารณะ



/ควรดำเนินการ...

ควรดำเนินการเกี่ยวกับค่าผาติกรรม ไม่ใช่ภาระจำยอม ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
 คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
 ลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือพาดสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ดำเนินการ
 เกี่ยวกับค่าผาติกรรมจึงไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งการเรียกค่าเสียหายเดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ผู้ฟ้องคดีคำนวณเปรียบเทียบเฉลี่ยจากระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย
 หลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่
 ศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ ที่กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการคิดค่าตอบแทน
 การจดทะเบียนทางภาระจำยอมให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือวัดแล้วแต่กรณี การคิดค่าตอบแทนถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 ๔.๑ การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมของที่ดินวัดหรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง
 ให้กำหนดเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนทางภาระจำยอมให้คิดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่า
 ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ตามเนื้อที่ที่เป็นทางภาระจำยอม (๒) ส่วนของที่ดินผู้ขอ
 จดทางภาระจำยอมให้คิดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าราคาประเมินที่ดิน
 ของทางราชการทั้งแปลง สำหรับที่ดินทุกแปลงที่ขอทางภาระจำยอม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
 ปักเสาไฟฟ้าหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือพาดสายไฟฟ้าหรือ
 อุปกรณ์ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งใช้เนื้อที่โดยประมาณกว้าง ๑๑ เมตร ยาวตลอดแนวประมาณ
 ๑๒๐ เมตร รวมประมาณ ๓๓๐ ตารางวา โดยไม่เคยแจ้งหรือขออนุญาตผู้ฟ้องคดีและ
 การกระทำดังกล่าวเป็นการติดตั้งและพาดสายไฟฟ้าขึ้นใหม่ ไม่ได้เป็นการนำมาติดตั้งเพื่อปรับปรุง
 เสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปรับปรุง
 เสาไฟฟ้าจากเดิมขนาด ๘.๕๐ เมตร เป็นเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จึงเป็นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ
 เนื่องจากเดิมก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 และพาดสายไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีเสาไฟฟ้าปักในที่ดินของผู้ฟ้องคดี
 มาก่อน และการจะดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างได้ ต้องมีหนังสือ
 แจ้งผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินรายอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่จะเข้ามาดำเนินการติดตั้ง รวมทั้ง
 แจ้งผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบด้วย อีกทั้งแต่เดิมเจ้าของที่ดินที่อยู่ในซอยเตี้ยกุ่มฮวดใช้ไฟฟ้าด้าน
 คลองโองแตกและคลองตะเคียน นอกจากนี้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดถนนบางนา - ตราด
 การใช้ไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีจึงต่อสายไฟฟ้ามาจากถนนบางนา - ตราด โดยตรง และเสาไฟฟ้า
 ดังกล่าวอยู่ในที่ดินในแนวเขตภาระจำยอม แต่เสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 และสายไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาปักบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการดำเนินการเพื่อไปติดตั้ง
 หม้อแปลงขนาดใหญ่ในที่ดินด้านใน



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ในการดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งเสาไฟฟ้างดงกล่าวเป็นเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมาปักและพาดสายไฟฟ้าเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนำมาปรับปรุงเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าขนาด ๘.๕๐ เมตรที่มีการปักตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือก่อนหน้านั้น เนื่องจากเดิมมีผู้ขอใช้ไฟฟ้าในบริเวณซอยโรงไม้เดิม (ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นซอยเตี้ยกุ่มฮวด) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วและมีการอนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่เนื่องจากผ่านระยะเวลานานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถหาเอกสารมาแสดงต่อศาลได้ มีเพียงประวัติการติดตั้งเสาไฟฟ้าตามปี พ.ศ. ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแต่ละต้น และประวัติการใช้ไฟฟ้าของแต่ละเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณซอยดังกล่าวเท่านั้น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเสาไฟฟ้างดงกล่าว นอกจากจะเป็นการติดตั้งโคมไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างเกิดความปลอดภัยในพื้นที่แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่และใช้ไฟฟ้าโดยขอติดตั้งและต่อมาจากเสาไฟฟ้าพาดผ่านในพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอยืนยันว่า ดำเนินการถูกต้องแล้ว และเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้รื้อถอนออกไปเป็นเสาไฟฟ้าต้นเดิมที่ไม่รองรับการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ ประชาชนและความปลอดภัยตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยหลักเกณฑ์ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินเอกชนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่า เสาสายไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวได้มีการปักและจ่ายไฟฟ้ามากกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง ปัจจุบันมีประชาชนใช้ไฟจำนวนหลายรายการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถปรับปรุงรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าได้ เนื่องจากซอยเตี้ยกุ่มฮวดมีการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้ามาโดยตลอดในระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น หากมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร ทั้ง ๓ ต้นออกไป ระยะห่างระหว่างเสาจะไม่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทำให้สายไฟฟ้าตกท้องช้างเป็นอันตรายต่อผู้เข้าใกล้ และจากสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่มีแนวสายไฟฟ้าอื่นที่จะนำมาทดแทนได้ นอกจากแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิมนี้นั้น การคงเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้นไว้ จึงเป็นความจำเป็นและเพื่อประโยชน์สาธารณะ



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนการจำหน่ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก บางส่วนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้เป็นทางเดินและทางรถยนต์ ให้แก่เจ้าของที่ดินหลายแปลง ได้แก่ (๑) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๗๗ จดทะเบียนการจำหน่าย ให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็นทางเดินและทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๒) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖ จดทะเบียนการจำหน่ายให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็นทางเดินและทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๓) ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๕ จดทะเบียนการจำหน่ายให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็นทางเดิน และทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๖ โดยไม่ปรากฏว่ามีการเสียค่าตอบแทนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี (๔) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๐ จดทะเบียนการจำหน่ายให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน เป็นทางเดินและทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ปรากฏในสัญญาการจำหน่ายแต่ละฉบับว่า ได้มีการตกลง ให้ใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่จดทะเบียนการจำหน่ายเป็นทางสำหรับการใช้ไฟฟ้าด้วย ซึ่งต่างจาก การจดทะเบียนการจำหน่ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาเข้า ให้แก่ เจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ ที่มีการจดทะเบียนการจำหน่ายให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี บางส่วนเป็นทางเดิน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และต่อมาได้มีการตกลงทำสัญญาการจำหน่ายที่ดินถนนคอนกรีต ผ่านที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ โดยเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ (ในขณะนั้น คือ นายวิทยา ชัยสิงหาญ) ตกลงยกกรรมสิทธิ์ถนนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ถือว่า ถนนดังกล่าวเป็นส่วนควบของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีกับเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ (ในขณะนั้น คือ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)) ได้จดทะเบียนเลิกการจำหน่ายตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และได้ทำบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายฉบับใหม่ขึ้นมาในวันเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดี ได้จดทะเบียนการจำหน่ายให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทุกชนิด โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าเพื่อพาด สายไฟฟ้าผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ของผู้ฟ้องคดีฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก บริเวณ ที่มีการจดทะเบียนการจำหน่ายไว้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในซอยโรงไม้ (ซอย เตี้ยกุ่มฮวด) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจปักเสาไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้า บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีทราบและต้องจ่ายเงิน



/ค่าตอบแทน...

ค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตั้งแต่การปักเสาไฟฟ้าต้นเดิมขนาด ๘.๕๐ เมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือก่อนหน้านั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถหาเอกสารมายืนยันได้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีการแจ้งผู้ฟ้องคดีและได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะเพียงแต่ ปี พ.ศ. ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าและประวัติการใช้ไฟฟ้า ของแต่ละเครื่องวัดไฟฟ้าในซอยดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันหรือเป็นหลักฐานได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินและผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทน ในการใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จ่ายไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องใช้ พิจารณาในกรณีที่มีผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะขอติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า ตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาแสดงต่อศาล กรณีย่อมต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเอกสารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผังถนนบางนา - ตราด ขาออก บริเวณซอย เตี้ยก้วยฮวด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว ออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อพิจารณารูปแผนที่โดยสังเขปที่ผู้ฟ้องคดีส่งศาลประกอบคำชี้แจง ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบกับแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของเสาไฟฟ้าต้นที่ ๑ ต้นที่ ๒ และต้นที่ ๓ พร้อมอุปกรณ์ เห็นว่า เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทาง ประมาณ ๑๐๒ เมตร และเสาไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดอยู่มีความกว้างประมาณ ๒ เมตร จึงคำนวณเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๒๐๔ ตารางเมตร หรือ ๕๑ ตารางวา และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดี โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๘ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตารางวาละ ๕๗,๐๐๐ บาท ดังนั้น ราคาที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จากการมีเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ จึงมีราคาประมาณ ๒,๙๐๗,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณา เปรียบเทียบกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงการระจำยอม ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทุกชนิด กับเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ (บริษัท โพลัส พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)) โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และพิจารณาว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีปิกเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในซอยเตี้ยกุ่มฮวด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ย่อมมิได้คำนึงถึงประโยชน์ในด้านทรัพย์สินเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๒๒.๕๐ บาท สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี นั้น ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจศาลปกครองกำหนดค่าบังคับตามคำขอดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหนด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก บริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๒๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเปรียบเทียบกับกรณีผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงการจ่ายอม ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทุกชนิด กับเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ (บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)) โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปิกเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในซอยเตี้ยกุ่มฮวด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ย่อมมิได้คำนึงถึงประโยชน์ในด้านทรัพย์สินเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๔๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงการจ่ายอม ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ กับเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ มีค่าตอบแทนจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท การทำบันทึกข้อตกลงการจ่ายอมดังกล่าว เป็นการขอดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ เพื่อจดการจ่ายอมตามระเบียบและตามกฎหมาย โดยการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจ่ายอมเป็นการดำเนินการตามระเบียบและตามกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นการคำนวณของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อันมีราคาประเมินที่ดินที่เป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนก็เป็นราคาประเมินในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคนละช่วงเวลากับกรณีนี้ การจดทะเบียนการจ่ายอมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบและตามกฎหมาย อันมีฐานคำนวณที่ขอบด้วยระเบียบและกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒,๔๒๒.๕๐ บาท ต่อเดือน นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อถอน



/เสาไฟฟ้า...

เสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิด เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นการจงใจกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนหลักเลียงไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย รวมทั้งไม่เคารพสิทธิของผู้ฟ้องคดีและไม่คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ เมื่อพิจารณาจากการจงใจกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีในการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยเสาแรกที่มาจากถนนบางนา - ตราด พาดเป็นแนวขวางของที่ดินผู้ฟ้องคดีไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการจงใจทำละเมิดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการจงใจทำละเมิดเพื่อเอื้อประโยชน์ในทางพาณิชย์กรรมของบุคคลหรือนิติบุคคลขนาดใหญ่ในซอยเตี้ยกุ่มฮวดซึ่งมีทั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด แต่ละรายมีหม้อแปลงขนาดใหญ่หลายตัว การกระทำดังกล่าวมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนหลักเลียงไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เป็นการจงใจและเจตนาในการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากการจงใจและมีเจตนาทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีให้สมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิด ในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การดำเนินการปักเสาเพื่อพาดสายไฟฟ้าไปตามถนนในซอยเตี้ยกุ่มฮวด ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการกระทำตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีเดินสายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ปักหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่ที่ตั้งโรงเรือน แต่ก่อนจะดำเนินการดังกล่าวต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงผู้ฟ้องคดีก็ได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับเสาไฟฟ้าที่ผู้ฟ้องคดีขอให้รื้อถอน เป็นเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมาปักและพาดสายไฟฟ้าประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนำมาปรับปรุงเสาไฟฟ้าที่มีอยู่ซึ่งเป็นเสาไฟฟ้า ขนาด ๘.๕๐ เมตร ที่มีการปักอยู่เดิม



/ตั้งแต่ประมาณ...

ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือก่อนหน้านั้น เนื่องจากเดิมมีผู้ขอใช้ไฟฟ้าในบริเวณ
ซอยโรงไม้เดิมและเปลี่ยนมาเป็นซอยเตี้ยกุ่มฮวดในปัจจุบัน ในการปักเสาพาดสายตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือก่อนหน้านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและมีการอนุญาต
ให้ดำเนินการได้แต่เนื่องจากผ่านระยะเวลาเนิ่นนานมาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถหาเอกสาร
มาแสดงต่อศาลได้ มีเพียงประวัติการติดตั้งเสาไฟฟ้าตามปี พ.ศ. ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแต่ละต้น
และประวัติการใช้ไฟฟ้าของแต่ละเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณซอยดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ก็ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเสาไฟฟ้างดังกล่าว นอกจากจะเป็นการติดตั้งโคมไฟฟ้าเพื่อส่อง
สว่างเกิดความปลอดภัยในพื้นที่แล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีการให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่และใช้ไฟฟ้า
โดยขอติดตั้งและต่อมาจากเสาไฟฟ้าพาดผ่านในพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันว่า
ได้ดำเนินการโดยถูกต้องแล้ว และเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้รื้อถอน
เป็นการนำมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าต้นเดิมที่ไม่รองรับการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันในพื้นที่ที่ประชาชน
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยมีการนำมาเปลี่ยนเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้า
จากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จึงเป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ ประชาชน
และความปลอดภัยตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑

ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
สายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนถนนบางนา - ตราด ขาออก บริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐
แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้า
ทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากในซอยเตี้ยกุ่มฮวดมีการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้ามาโดยตลอด
ในระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้น ถ้าหากมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร ทั้ง ๓ ต้นนี้ออก ระยะห่าง
ระหว่างเสาก็จะไม่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้สายไฟฟ้าตกรังข้าง เป็นอันตราย
ต่อผู้เข้าใกล้ได้ และจากสภาพทางภูมิศาสตร์ก็ไม่มีแนวสายไฟฟ้าอื่นใดที่จะนำมาทดแทน
นอกจากแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิมนี้นี้เท่านั้น การที่ปักเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้นคงเดิมไว้
จึงมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและให้มีแสงสว่าง
จากโคมไฟฟ้าสาธารณะในเวลาค่ำคืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัย
ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้ฟ้องคดีก็ได้รับประโยชน์
เช่นนี้ด้วย ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์
สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหลง



/อำเภอบางพลี...

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งถนนบางนา – ตราด ขาออก บริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๒๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาเพื่อพาดสายไฟฟ้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในละแวกนั้นโดยชอบตามขอบเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นวัดในพระพุทธศาสนาย่อมมีความผูกพันกับประชาชน และได้คำนึงถึงประโยชน์ในด้านทรัพย์สินเป็นสำคัญ จึงไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปในที่ดินดังกล่าวและไม่ทำให้ราคาที่ดินลดลงแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์โดยถือเอาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำแก้อุทธรณ์ และเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๓๕ วรรคสอง และวรรคท้าย ซึ่งกำหนดอำนาจและวิธีการดำเนินการไว้ชัดเจนว่า กรณีที่ต้องใช้ที่ดินตอนใดตอนหนึ่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ได้รับประโยชน์ คຸ່ມค่าในการกระทำนั้นอยู่ด้วย ก่อนที่จะดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้อง แสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในกำหนดเวลา สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด การดำเนินการ นำเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าเข้ามาปักและพาดผ่าน ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าพาติกรรมในการใช้ที่ดินพิพาท ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยจำนวนอันเป็นธรรม อีกทั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของ และผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้รับประโยชน์ในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเสาไฟฟ้ามาปักและพาดสายไฟฟ้า ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินทราบเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งแสดงเหตุผลคัดค้านได้ การปักเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น และติดตั้งอุปกรณ์พาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เป็นการนำมาปรับปรุงเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าขนาด ๘.๕๐ เมตร ตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่เป็นการปักเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น และติดตั้งอุปกรณ์ พาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่เพื่อติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่ จำนวนหลายหม้อให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์หลายรายในซอยเตี้ยกุ่มฮวด ตามที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้นำส่ง...

ได้นำส่งภาพถ่ายต่อศาลแล้ว อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยไม่เคารพกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนไม่เคารพสิทธิของผู้ฟ้องคดีและชาวธรรมาภิบาลเดิมผู้อยู่อาศัยในซอยดังกล่าวใช้ไฟฟ้าจากแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าจากฝั่งคลองโอ่งแตก และคลองตะเคียน ไม่มีเสาไฟฟ้าขนาด ๘.๕๐ เมตร ปักและพาดสายไฟฟ้าบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น และติดตั้งอุปกรณ์พาดสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาก่อนแต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอย่างชัดแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถที่จะปักเสาไฟฟ้าตามแนวฝั่งคลองตะเคียนและหรือแนวฝั่งคลองโอ่งแตกที่เคยปักอยู่เดิมได้ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น มาติดตั้งอุปกรณ์พาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถที่จะทำให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ในประเด็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์ทำนองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ย่อมมีความผูกพันกับประชาชนและมิได้คำนึงถึงประโยชน์ในด้านทรัพย์สินเป็นสำคัญ จึงไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาพาดสายไปในที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจงใจกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดี มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนหลักเสียงไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ไม่เคารพสิทธิของผู้ฟ้องคดี ไม่คำนึงว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหาย ไม่คำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการจงใจทำละเมิดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการเอื้อประโยชน์ในการประกอบกิจการด้านพาณิชย์กรรมของบุคคลหรือนิติบุคคลขนาดใหญ่ในซอยเดียวกันฮวดเป็นการจงใจและเจตนากระทำละเมิดผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง จึงต้องชดเชยค่าเสียหายตามความร้ายแรงแห่งละเมิด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องหรือที่ศาลเห็นสมควร

ผู้ถูกฟ้องคดีก็อุทธรณ์โดยถือเอาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากในซอยเดียวกันฮวดมีการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้ามาโดยตลอดในระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนที่มีแต่จะเพิ่มขึ้น ถ้าหากมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร ทั้ง ๓ ต้น ออกจากระยะห่างระหว่างเสาก็จะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ทำให้สายไฟฟ้าตกรังอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าใกล้ได้ และจากสภาพภูมิศาสตร์ไม่มีแนวสายไฟฟ้าอื่นใดที่จะนำมาทดแทน นอกจากแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิมนี้นั้น การที่ปักเสาไฟฟ้าทั้งสามต้นคงเดิมไว้เป็นความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและให้มีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าสาธารณะในเวลาค่ำคืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้ฟ้องคดีก็ได้รับประโยชน์



/เช่นว่านี้ด้วย...

เช่นว่านี้ด้วย ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งถนนบางนา – ตราด ขาออก บริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๒๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาเพื่อพาดสายไฟฟ้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในละแวกนั้น โดยชอบตามขอบเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ย่อมมีความผูกพันกับประชาชนและมิได้คำนึงถึงประโยชน์ในด้านทรัพย์สินเป็นสำคัญ จึงไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปในที่ดินดังกล่าว และไม่ได้ทำให้ราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีลดน้อยถอยลง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหาย ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และพิจารณาคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำชี้แจง คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทวัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ เลขที่ดิน ๑๒๓ (เดิมเลขที่ ๕) เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีการก่อสร้างถนนสายบางนา – ตราด ตัดผ่านกลางที่ดินดังกล่าว ทำให้ที่ดินถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ติดถนนบางนา – ตราด ขาเข้า และส่วนที่ติดถนนบางนา – ตราด ขาออก ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงการะจำยอมบางส่วนเรื่องทางเดินและทางรถยนต์ และจดทะเบียนการะจำยอมบางส่วนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ฝั่งถนนบางนา – ตราด ขาออก บางส่วนเป็นทางเดินและทางรถยนต์ของที่ดินแปลงอื่น จำนวน ๔ แปลง ดังนี้ (๑) จดทะเบียนการะจำยอมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ให้ที่ดินบางส่วนตกอยู่ในบังคับการะจำยอมเรื่องทางเดินและ



/ทางรถยนต์...

ทางรถยนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาวตลอดเนื้อที่แก่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๗๗ และ
 มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๒) จดทะเบียนภาระจำยอมเมื่อวันที่ ๑๙
 พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ให้ที่ดินบางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเส้นทางเดินและทางรถยนต์
 กว้าง ๑๐ เมตร ยาวตลอดเนื้อที่แก่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖ และมีค่าตอบแทนเป็นเงิน
 จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๓) จดทะเบียนภาระจำยอมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๖ ให้ที่ดิน
 บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเส้นทางเดินและทางรถยนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาวตลอดเนื้อที่
 แก่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๕ โดยไม่มีค่าตอบแทน และ (๔) จดทะเบียนภาระจำยอม
 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ให้ที่ดินบางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเส้นทางเดินและ
 ทางรถยนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาวตลอดเนื้อที่แก่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๐ และ
 มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น ในส่วนของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗
 ฝั่งติดถนนบางนา - ตราด ขาเข้า ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจำยอมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
 ๒๕๒๕ ให้ที่ดินบางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเส้นทางเดินและทางรถยนต์แก่เจ้าของที่ดิน
 โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ และมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และมีการตกลง
 ทำสัญญาภาระจำยอมให้ตัดถนนคอนกรีตผ่านที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
 โดยเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ (ในขณะนั้น คือ นายวิทยา ชัยสิงหาญ) ตกลง
 ยกกรรมสิทธิ์ถนนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้ถือว่าถนนดังกล่าวเป็นส่วนควบของที่ดินของผู้ฟ้องคดี
 ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีกับเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๑๔ (ในขณะนั้น
 คือ บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)) ได้จดทะเบียนเลิกภาระจำยอมตามบันทึก
 ข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และได้ทำบันทึกข้อตกลงภาระจำยอมฉบับใหม่
 ขึ้นมาในวันเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจำยอมให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเป็น
 ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทุกชนิด
 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 ผู้ฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ส่วนที่ติดถนนบางนา - ตราด
 ขาออก พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าผ่าน
 ที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้างด่าว
 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคดีหมายเลขดำ
 ที่ พ. ๒๕๒๘/๒๕๕๘ ต่อมา จำเลยยื่นคำร้องว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
 ศาลปกครอง ศาลจังหวัดสมุทรปราการจึงมีหนังสือ ที่ ศย ๓๐๑.๐๒๖/(ค-๑) ๒๔๗๙ ลงวันที่
 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส่งความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจของ
 ศาลปกครอง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)
 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเห็นพ้องกับความเห็นของศาลจังหวัด
 สมุทรปราการว่า คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัด



/สมุทรปราการ...

สมุทรปราการจึงมีคำสั่งให้โอนสำนวนคดีไปดำเนินคดีที่ศาลปกครองและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับโอนคดีไว้พิจารณา ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก บริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๒๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าลงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๖ บัญญัติว่า ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า “การไฟฟ้านครหลวง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑) ... (๒) จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ (๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจเดินสายส่งศักย์สูงย่อยหรือสายส่งศักย์ต่ำไปได้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปัก หรือตั้งเสา สับสแตชันหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ต้องใช้ที่ดินตอนใดตอนหนึ่งเพื่อกระทำการดังกล่าวในวรรคก่อน ให้การไฟฟ้านครหลวงจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าในการกระทำนั้นอยู่ด้วย วรรคสาม บัญญัติว่า ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕



/ข้อ ๑๙...

ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่จะขอติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าต้องนำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าจากเจ้าของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดมาแสดงและมอบให้การไฟฟ้านครหลวงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเดินสายส่ง ศักย์สูงย่อยหรือสายส่งศักย์ต่ำไปได้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปึก หรือตั้งเสา สับเสตชั้นหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้ง โรงเรือน โดยการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น กล่าวคือ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายเขตให้บริการไฟฟ้าโดยการเดินสายส่งไฟฟ้าและปักเสาไฟฟ้าบนพื้นดินของ บุคคลใดที่ไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินนั้น ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินอันเป็นธรรม และก่อนดำเนินการเดินสายส่งไฟฟ้า และปักเสาไฟฟ้าลงในที่ดินดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้น ไปยังคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ย่อมจะเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการ โดยผลการไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินก็ย่อมจะเป็นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจึงเป็นการกระทำละเมิด ซึ่งมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทวัด เป็นเจ้าของที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมา ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีการก่อสร้างถนนสายบางนา - ตราด ตัดผ่านกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ติดถนนบางนา-ตราด ขาเข้า อีกส่วน ติดถนนบางนา - ตราด ขาออก หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนภาระจำยอมบางส่วน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ฝั่งถนน บางนา - ตราด ขาออก เป็นทางเดินและทางรถยนต์ของที่ดินแปลงอื่นจำนวน ๔ แปลง ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ จดทะเบียนให้ที่ดินบางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่องทางเดินและทางรถยนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาวตลอดเนื้อที่ให้แก่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๑๗๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖ โดยมีค่าตอบแทนแต่ละแปลงเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๖ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดิน



/ตามโฉนดที่ดิน...

ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๕ โดยไม่มีค่าตอบแทน และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐ โดยมีค่าตอบแทนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗ ในส่วนที่ดินถนนบางนา - ตราด ขาออก เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งตามรายงานตรวจสอบข้อมูลเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในซอยเตี้ยกุ่มหวด ปรากฏว่า มีผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใช้ไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ใช้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่ ๐๐๓๖๐๐๗๙๗๑ และมีผู้ยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๐ ใช้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่ ๐๐๓๖๐๒๘๒๐๙ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น มาปรับปรุงเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมขนาด ๘.๕๐ เมตร เนื่องจากเสาไฟฟ้าต้นเดิมไม่รองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าลงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗ ส่วนที่ดินถนนบางนา - ตราด ขาออก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณซอยเตี้ยกุ่มหวด (ซอยโรงไม้เดิม) เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อขยายเขตให้บริการไฟฟ้าโดยการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายส่งไฟฟ้าลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานใดมาแสดงให้เห็นว่า ก่อนดำเนินการเดินสายส่งไฟฟ้าและปักเสาไฟฟ้าลงในหรือบนที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ และได้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาผ่านมาแล้วประมาณ ๑๗ ปี โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งคัดค้านความมีอยู่ของเสาไฟฟ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อศาลปกครองชั้นต้นประกอบคำชี้แจงลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของเสาไฟฟ้าต้นที่ ๑ ต้นที่ ๒ และต้นที่ ๓ ตามแผนที่แนบท้ายคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว เห็นว่า บริเวณที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗ ส่วนที่ดินถนนบางนา - ตราด ขาออก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น รวมระยะทางประมาณ ๑๐๒ เมตร สภาพเป็นถนนทางเดินหรือทางรถยนต์ การปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ลงในหรือบนที่ดินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนให้เป็นทางสาธารณะจำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่น



/จำนวน...

จำนวน ๔ แปลง ที่ตั้งอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดี การปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านหลังแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นแปลงที่ดินสามยทรัพย์ตามที่มีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับปรากฏตามประวัติผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดิมในบริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด (ซอยโรงไม้เดิม) ซึ่งมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่ ๐๐๓๖๐๐๗๙๗๑ ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ใช้ไฟฟ้าในนามของนายวิชัย ถิรังกูร โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมขนาด ๘.๕๐ เมตร ที่ปักอยู่คู่กับเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร ต้นที่ ๑ และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขที่ ๐๐๓๖๐๒๘๒๐๙ ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๐ ใช้ไฟฟ้าในนามของนายยุทธพงษ์ สุขศรี โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร ต้นที่ ๒ อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่เดิมขนาด ๘.๕๐ เมตร ระบุปีที่ผลิต พ.ศ. ๒๕๓๐ ส่วนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร ต้นที่ ๑ ต้นที่ ๒ และต้นที่ ๓ ระบุปีที่ผลิต พ.ศ. ๒๕๔๗ จากพยานแวดล้อมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้าลงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเวลานานประมาณ ๑๗ ปี ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง โดยที่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการคัดค้านการปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้ามาก่อน แต่ผู้ฟ้องคดีเพิ่งได้มีการคัดค้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีนี้จึงมีน้ำหนักให้ศาลรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้าลงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์และประชาชนที่อาศัยอยู่ในหรือนอกเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายใต้ความยินยอมของผู้ฟ้องคดีมาตั้งแต่ต้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมขนาด ๘.๕๐ เมตร เป็นเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ปักแทนในที่ตั้งเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เจ้าของสามยทรัพย์และประชาชนนอกเขตพื้นที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อาศัยอยู่ในบริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด (ซอยโรงไม้เดิม) โดยเป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนบริเวณดังกล่าว รวมทั้งผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดิมที่อาศัยอยู่ในที่ดินการยทรัพย์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิทำการเปลี่ยนแปลงในการยทรัพย์หรือในสามยทรัพย์ซึ่งทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ และมาตรา ๑๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ท่านว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ให้สิทธิแก่เจ้าของสามยทรัพย์ที่จะทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรัพย์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ลงในหรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ผังถนนบางนา - ตราด ขาออก ซึ่งเป็นที่ดินส่วนที่เป็นทางภาระจำยอม จึงไม่เป็น



/การกระทำ...

การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น ออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และไม่ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งถนนบางนา - ตราด ขาออก บริเวณซอยเตี้ยกุ่มฮวด ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๔๒๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนกว่าจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง

นางสาวพยุง พันสุทธิราษฎร์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นางรดาพรรณ วาณิช
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายเกียรติภูมิ แสงศิริธร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเมธี ชัยสิทธิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอาทร คุระวรรณ

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อผ. ๔๕๖/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่
อผ. ๓๗๔/๒๕๖๗ ได้ทำคำพิพากษาโดยนางสาวพยุ่ง พันสุทธิรางกูร ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก
นางสาวพยุ่ง พันสุทธิรางกูร พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒
ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ)
ประธานศาลปกครองสูงสุด